



P E N E T A P A N

Nomor 30 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;

Setelah membaca :

I. Laporan dari Hakim, Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps, tanggal 15 Nopember 2016, perihal Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak dengan terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK;**
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun 6 bulan/24 Pebruari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal :Jalan Ahmad Yani 2 Banjar Wanasari
Dusun/Lingkungan Wanasari Desa/Kel.Dauh
Puri Kaja ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : SMP ;

II. Berita Acara Diversi Nomor 30/Pid.Sus-Anak/ 2016 /PN Dps, 15 Nopember 2016;

III. Kesepakatan Diversi tanggal 15 Nopember 2016 bahwa telah dicapai kesepakatan Diversi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa PIHAK I telah menyadari kesalahannya dan mengakui bersalah atas perbuatannya serta meminta maaf kepada semua pihak atas perbuatannya dan mohon diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki kesalahannya dengan bimbingan Orang Tua ;

Pasal 2

Bahwa PIHAK II bersedia memberikan kesempatan kepada Anak untuk dikembalikan kepada Orangtuanya untuk dibimbing dan dibina mengingat Anak melakukan perbuatan dimaksud atas perintah atau suruhan dari seseorang yang bernama FAHRI untuk mengantarkan shabu kepada lis dengan memperoleh imbalan berupa ikut konsumsi shabu dan sisa shabu yang telah dipergunakan tersebut akan diserahkan kepada pembeli yang bernama lis;

Pasal 3

Bahwa PIHAK I berjanji untuk memperbaiki sikap dan prilakunya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan bilamana mengulangi lagi perbuatannya maka Anak bersedia diproses secara hukum yang berlaku ;

Pasal 4

Bahwa Ibu Kandung dari PIHAK I bersedia menerima dan mengawasi Anak sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 9 Nopember 2016, yang untuk selanjutnya diantarkan kepada Yayasan Kesehatan Bali (YAKEBA) guna

Hal 1 Penetapan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rehabilitasi demi kesembuhan Anak dan dikemudian hari tidak terlibat lagi dengan masalah yang sama;

Pasal 5

Bahwa Ibu Kandung dari PIHAK I bersedia menerima bimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pihak BAPAS selama PIHAK I menjalani rehabilitasi di Yayasan Kesehatan Bali (YAKEBA) selama 6 (enam) bulan;

Pasal 6

Bahwa apabila kesepakatan telah dilaksanakan agar terhadap barang bukti berupa : kristal bening yang mengandung metamfetamina dengan berat bersih 0,14 gram dan 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam beserta kartu XL dan sepeda motor Vario warna hitam DK.2425 AD dikembalikan kepada PIHAK II untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama HENDRA AHMADI.

Pasal 7

Bahwa kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan diversifikasi tersebut telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga beralasan untuk dikabulkan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Hakim ;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi ;
3. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;
4. Memerintahkan agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya ;
5. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversifikasi dilaksanakan seluruhnya / sepenuhnya ;
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya / sepenuhnya
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan atas kesepakatan Diversifikasi ;
9. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, dan para Saksi. ;

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 15 Nopember 2016.

Ketua,
ttd.

Dr. Yanto , SH. MH.

Hal 2 Penetapan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 Penetapan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)